

ELEGIBILIDAD BAJO LA LEY 73 DEL SISTEMA DE PENSIONES DEL IMSS

Resumen Ejecutivo

Si comenzó a cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes del 1 de julio de 1997, se encuentra bajo el régimen conocido como Ley 73, el sistema de pensiones más generoso que existe actualmente en México. Este régimen presenta una característica fundamental: únicamente requiere la acumulación de **500 semanas cotizadas** para tener derecho a una pensión garantizada.

No existe edad mínima teórica para acceder a este derecho. Sin embargo, existen edades normales establecidas por la ley: los 65 años para pensión por vejez, y los 60 años para pensión por cesantía (en casos específicos). Lo más importante es comprender que si satisface el requisito de 500 semanas cotizadas, el Estado tiene la obligación legal de otorgarle una pensión. Este es un derecho garantizado, no una posibilidad sujeta a variables de mercado financiero.

¿Qué es la Ley 73?

La Ley Federal del Trabajo de 1973 establece el régimen de pensiones más antiguo del sistema de seguridad social mexicano. A diferencia de los sistemas posteriores, la Ley 73 funciona bajo el modelo de *reparto*, donde los trabajadores activos que cotizan en la actualidad financian directamente las pensiones de los jubilados. Este mecanismo es fundamental para comprender por qué se considera el sistema más generoso.

La pensión bajo Ley 73 se calcula sobre la base del Salario Diario Promedio que el trabajador devengó durante sus años de mayor actividad laboral. No depende de inversiones en el mercado financiero, ni de fluctuaciones en fondos de retiro administrados privadamente. Es una obligación del Estado, financiada por el sistema de reparto, lo que garantiza su carácter permanente y predecible.

Es importante notar que este régimen cerró para nuevos trabajadores a partir del 1 de julio de 1997. Cualquier persona que haya iniciado su afiliación al IMSS después de esa fecha se encuentra bajo el régimen de Ley 97 (nuevo sistema de cuentas individuales con administración de Afores), que opera bajo principios completamente distintos.

Quiénes están bajo el régimen de Ley 73

Usted forma parte del régimen de Ley 73 si cumple con la siguiente condición fundamental:

Inició su cotización al IMSS antes del 1 de julio de 1997 como trabajador de la iniciativa privada.

Esta condición es binaria: o se encuentra bajo Ley 73, o se encuentra bajo Ley 97. No hay posibilidad de ser ambos simultáneamente, aunque existen mecanismos de portabilidad para quienes trabajaron bajo ambos sistemas en diferentes períodos.

Nota importante: Si durante su carrera laboral trabajó como empleado público (bajo ISSSTE), éste constituye un régimen completamente independiente con reglas propias. En tal caso, se requiere un

análisis separado de su situación de portabilidad.

Requisitos de Elegibilidad para la Pensión bajo Ley 73

Requisito Principal: 500 Semanas Cotizadas

El único requisito sustantivo para tener derecho a una pensión bajo Ley 73 es la acumulación de **500 semanas cotizadas**. Una semana cotizada se define como cualquier semana durante la cual el patrón realizó descuentos a su salario para las aportaciones del IMSS y usted se encontraba afiliado al instituto.

Es crucial entender que una "semana cotizada" no es equivalente a una "semana trabajada". Existen períodos que se acreditan como semanas cotizadas aunque no haya medido trabajo presencial, tales como:

- Períodos de incapacidad temporal por enfermedad o accidente
- Semanas en las que se haya recibido subsidios por desempleo temporal
- Otros períodos registrados en el IMSS, según las condiciones establecidas en la normativa vigente

La acumulación de 500 semanas equivale aproximadamente a 9.6 años de cotización continua (considerando 52 semanas por año). Sin embargo, esta acumulación puede provenir de múltiples empleadores a lo largo de su vida laboral, sin que exista pérdida alguna de semanas por cambios de trabajo.

Edades Normales para Acceso a la Pensión

Aunque no existe edad mínima teórica para reclamar el derecho a pensión Ley 73, existen dos edades normales establecidas por la ley según el tipo de pensión:

Pensión por Vejez (65 años)

Cumpliendo los 65 años de edad y habiendo acumulado 500 semanas cotizadas, usted tiene derecho irrevocable a una pensión por vejez. Esta pensión se otorga independientemente de si continúa trabajando o no. Una de las ventajas más significativas de la Ley 73 es que **permite percibir pensión y seguir laborando simultáneamente**, sin que exista "prueba de ingresos" o restricción alguna sobre sus ganancias posteriores.

Pensión por Cesantía (60 años)

Si ha cumplido 60 años de edad, acumulado 500 semanas cotizadas, y puede demostrar que ha permanecido **sin empleo formal durante un período mínimo de 12 meses**, tiene derecho a acceder a una pensión por cesantía. Esta pensión funciona como un "puente" hasta los 65 años, con un factor actuarial inferior al de la pensión por vejez, dado que se espera que sea percibida por un mayor número de años.

Cálculo de la Pensión

La cuantía de la pensión no depende únicamente del cumplimiento de los requisitos (500 semanas), sino también del **Salario Diario Promedio** que el asegurado devengó durante su vida laboral.

Componentes del Cálculo

El IMSS utiliza un factor actuarial basado en tablas oficiales que consideran:

1. **Salario Diario Promedio (SDP):** Se calcula típicamente sobre los últimos 5 años de historial laboral, aunque puede utilizarse un período diferente según disponibilidad de registros. El IMSS debe informar sobre el SDP que utilizará para el cálculo.
2. **Factor Actuarial:** Depende de la edad al momento de pensionarse y del número de semanas cotizadas. Las tablas del IMSS establecen un porcentaje que puede oscilar entre 75% y 95% del salario diario promedio, según estos parámetros.
3. **Cálculo mensual:** Pensión Mensual = (SDP × Factor Actuarial × 30 días)

Ejemplo Ilustrativo

Consideremos un caso concreto: un trabajador de 65 años con 600 semanas cotizadas, cuyo Salario Diario Promedio es de \$400 pesos. Si el factor actuarial aplicable es del 85% (según tablas IMSS), la pensión mensual sería aproximadamente:

$$\$400 \times 0.85 \times 30 = \$10,200 \text{ pesos mensuales}$$

Situaciones Especiales y Casos Frecuentes

Caso 1: Tengo más de 500 semanas, pero aún no alcanzo la edad requerida

Situación: Ha acumulado 600 semanas cotizadas pero tiene solamente 55 años de edad.

Análisis: Bajo Ley 73, no puede acceder a pensión por vejez antes de los 65 años, aun cuando supere ampliamente el requisito de semanas. La edad es un requisito independiente que debe satisfacerse.

Opciones disponibles:

1. Esperar hasta los 60 años y verificar si cumple los requisitos para cesantía (12 meses sin empleo formal).
2. Mantenerse afiliado voluntariamente a través de la *Modalidad 40*, que le permite continuar cotizando y preservar sus derechos de pensión hasta alcanzar la edad de 65 años.

La Modalidad 40 es particularmente valiosa en estos casos, ya que permite una proyección ordenada hacia la edad de jubilación.

Caso 2: He trabajado en múltiples empresas. ¿Se pierden las semanas?

Situación: A lo largo de su vida, ha laborado en 5 empresas diferentes. Cada cambio de empleo genera preocupación sobre la pérdida de semanas cotizadas.

Respuesta: Todas las semanas se conservan y se suman automáticamente. El IMSS mantiene un registro consolidado bajo su Número de Seguridad Social (NSS), que actúa como identificador único. Independientemente de cuántos patrones haya tenido, todas sus cotizaciones se encuentran integradas en una sola historia laboral. No existe fragmentación ni pérdida alguna.

Caso 3: Tengo períodos prolongados sin empleo. ¿Pierdo semanas cotizadas?

Situación: Pasó dos años sin trabajar. ¿Desaparecen las semanas acumuladas previamente?

Respuesta: Las semanas que ya cotizó permanecen registradas de manera permanente. No existe mecanismo que las cancele o elimine por inactividad posterior. Sin embargo, estos períodos de desempleo pueden afectar el cálculo del Salario Diario Promedio, ya que se incluyen años con ingresos cero.

Si desea mantener la continuidad de sus derechos y evitar afectaciones al promedio salarial, puede cotizar voluntariamente mediante Modalidad 40 durante los períodos sin empleo formal.

Caso 4: Cambié de empleado a independiente (o viceversa)

Situación: Trabajó como empleado bajo Ley 73, y posteriormente se desempeñó como trabajador independiente (Modalidad 10).

Respuesta: Las semanas cotizadas como empleado se preservan y forman parte de su derecho Ley 73. Las semanas cotizadas como independiente también se acreditan y suman al total. Al momento de evaluar elegibilidad para Ley 73, se cuentan **todas las semanas de cualquier régimen**, siempre que provengan de períodos previos a julio de 1997 para lo que respecta al inicio del régimen.

Tabla de Elegibilidad: ¿Tengo Derecho a Pensión Ley 73?

Pregunta	Respuesta
¿Inicié afiliación al IMSS antes del 1 de julio de 1997?	✓ Sí = Usted es Ley 73
¿Tengo 500 o más semanas cotizadas?	✓ Sí = Elegible para pensión
¿Tengo 65 o más años?	✓ Sí = Pensión por vejez inmediata
¿Tengo 60+ años Y 12 meses sin empleo formal?	✓ Sí = Pensión por cesantía
¿Tengo 55-60 años con 500+ semanas?	 Aún no = Considere Modalidad 40
¿Trabajé bajo ambos sistemas (Ley 73 y 97)?	✓ Posible = Requiere análisis de portabilidad

Preguntas Frecuentes

P: Si me pensiono con Ley 73, ¿pierdo la pensión si sigo trabajando?

R: No. Una de las ventajas más significativas del régimen Ley 73 es que **permite trabajar y percibir pensión simultáneamente**. No existe "prueba de ingresos" ni limitación alguna sobre ganancias posteriores. Puede jubilarse y continuar su actividad laboral sin afectación alguna a su pensión.

P: ¿Puedo jubilarme a los 60 años con Ley 73?

R: Únicamente por cesantía, y esto requiere haber permanecido 12 meses sin empleo formal. Si no satisface este requisito, puede:

- Esperar hasta los 65 años para acceder a pensión por vejez sin restricción alguna
 - Cotizar voluntariamente mediante Modalidad 40 hasta cumplir 65 años
-

P: He encontrado inconsistencias en mi historial del IMSS. ¿Qué sucede?

R: El IMSS valida todo historial laboral. Si existen discrepancias o semanas que carecen de documentación respaldatoria, el instituto puede solicitar documentación complementaria tales como recibos de nómina, cartas patronales, o estados de cuenta bancarios. Este proceso no tiene como propósito negar derechos, sino depurar y validar el registro.

P: ¿Se hereda la pensión a mis herederos?

R: El derecho a la pensión es personal e intransferible. Sin embargo, la ley establece pensiones de **sobrevivencia** para sus dependientes (cónyuge viudo/a, hijos menores de edad, o dependientes económicos certificados). Estas pensiones constituyen un beneficio diferente al de la pensión del pensionado, pero son igualmente valiosas como protección familiar.

P: ¿Cómo afecta haber trabajado en otro país o poseer registro Foranemco?

R: Esto requiere un análisis caso por caso, ya que puede estar sujeto a tratados internacionales de seguridad social. Sin embargo, como regla general, todas las cotizaciones realizadas al IMSS en México se contabilizan sin pérdida alguna.

Próximos Pasos

Si considera que se encuentra bajo régimen Ley 73 y desea verificar su elegibilidad, le recomendamos:

1. **Solicitar estado de cuenta oficial del IMSS:** Puede hacerlo presencialmente en su delegación local, o a través del portal en línea del IMSS (www.imss.gob.mx). Este documento le indicará exactamente cuántas semanas se encuentran registradas.
 2. **Validar su Salario Diario Promedio:** El IMSS puede proporcionar este dato, que es fundamental para proyectar la cuantía de su pensión.
 3. **Agendar consulta especializada:** En esta asesoría analizaremos su situación particular, verificaremos la exactitud de sus registros, y calcularemos diferentes escenarios de jubilación (Ley 73, Modalidad 40, portabilidad, u otras opciones según aplique).
 4. **Desarrollar estrategia de optimización:** Una vez validada la información, podemos diseñar la estrategia más conveniente según su situación personal, fiscal y patrimonial.
-

Nota sobre la Ventana de Oportunidad

La Ley 73 representa el régimen de pensiones más favorable que existe actualmente en México. Aunque genera derecho permanente, existen momentos críticos en la vida laboral donde tomar decisiones informadas puede significar diferencias sustanciales en el bienestar económico durante la jubilación. Le invitamos a no posponer un análisis formal de su caso.

Para agendar su consulta, contáctenos. Realizaremos un análisis integral de su situación.